МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 11 дугаар сарын 02 № 4/55 Улаанбаатар хот

"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨРИЙН
ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ЗАХИРАЛ Х.БАДАМСҮРЭН ТАНАА

"Эрдэнэт үйлдвэр" Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын нэр бүхий ажилтнаас Комисст ирүүлсэн "... хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байна" гэх гомдлын мөрөөр тус байгууллагад Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн 2021 оны 10 дугаар сарын 21, 22-ны өдөр хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв.

Хяналт шалгалтыг үйлдвэрийн газрын ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох бичиг баримттай газар дээр нь танилцаж, дүн шинжилгээ хийх, хуулбарлан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд 264 ажилтнаас санал асуулга авч, 20 ажилтантай ганцаарчилсан ярилцлага хийлээ.

Комисст иргэнээс ирүүлсэн "...нэгжийн удирдлагын зүгээс ажлын байрны дарамт үзүүлдэг" гэх гомдолд дурдагдсан асуудал хяналт шалгалтаар тогтоогдоогүй.

Хяналт шалгалтын явцад цугларсан мэдээлэлд тулгуурлан дүгнэхэд үйлдвэрийн газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд анхаарах шаардлагатай дараахь асуудлууд байна. Үүнд:

1. Удирдах албан тушаалтан ба ажилтны төлөөлөлтэй хийсэн ярилцлага, холбогдох бичиг баримтын дүн шинжилгээнээс үзэхэд тус үйлдвэрийн газрын бүтцийн зарим газрын удирдах албан тушаалтнууд хоорондын, удирдах албан тушаалтан ба ажилтан хоорондын үргэлжилсэн үл ойлголцол, таарамжгүй харилцаа нь тухайн газрын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд, хамт олны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй байна.
2. Ерөнхий захирлын 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/179 дүгээр тушаалаар баталсан Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүний есөн гишүүний найм нь үйлдвэрийн газрын бүтцийн нэгжийн удирдах албан тушаалтнууд, нэг ажилтны төлөөлөл нь Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга байна. Хяналт шалгалт хийх үеэр тус үйлдвэрийн

152100192

газрын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргыг огцруулах хөдөлгөөн өрнөж байсан ба уг хөдөлгөөнийг санаачлагч залуусын төлөөлөл болон үйлдвэрт ээлжид ажиллаж байсан ажилтнуудтай ярилцахад "үйлдвэрчний эвлэлийн хороо ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалсан үйл ажиллагаа явуулдаггүй, ажилтны эсрэг захиргаатай нийлж, үйл ажиллагаа явуулдаг, биднийг төлөөлж эрх ашгийг минь хамгаалах чадамжгүй тул огцруулахаар 1500 ажилтны гарын үсэг цуглуулаад байна" гэх тайлбарыг өгч байв. Тиймээс Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга дангаар үйлдвэрийн газрын Ёс зүйн хороонд нийт ажилтнуудыг төлөөлөх чадамжтай эсэх нь эргэлзээтэй байна.

3. Ажилтнуудын төлөөлөлтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "ажилчид өөрсдийн фэйсбүүк хуудсаар үзэл бодлоо илэрхийлэхэд удирдлагын зүгээс мөрдөн мөшгөдөг, үйлдвэрийн газрын Ерөнхий захиралтай биечлэн уулзах боломжгүй, үйлдвэрийн ажилчид удирдлагын төв байр луу ороход хаалттай, Ерөнхий захирал ажилтны төлөөлөлтэй биечлэн уулзахгүйгээр зөвхөн удирдах албан тушаалтантай уулзаж, үйлдвэрийн газрын нөхцөл байдал, цаг үеийн мэдээлэл солилцдог тул хязгаарлагдмал нэг талыг барьсан мэдээлэл очдог байх магадлалтай, үйлдвэрийн газрын дотоод мэдээлэл авахад хаалттай" байдаг талаар тухайлан дурджээ.
4. 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн Ерөнхий захирлын А/1204 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Иргэнийг ажилд авах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх журам"-ын 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-5.1.4-т өндөр, ур чадвар, мэдлэг, туршлагатай эсхүл ховор нарийн мэргэжил эзэмшсэн иргэн, эсхүл мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтыг 90-ээс дээш оноотой амжилттай өгсөн ажилтан дэвшин ажиллах өргөдөл, хүсэлт гаргасан, эсхүл технологийн сургуулийг онцлох дипломтой төгсөж, ажил олгогчоос батламж гардаж авсан, эсхүл үйлдвэрийн газрын тэтгэлгээр гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд 3.5-аас дээш голч дүнтэй амжилттай суралцаж, гэрээний хугацаанд ирсэн иргэн, ажилтан өргөдөл гаргасан тохиолдолд мөн журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-т зааснаар ажил олгогчийн шийдвэрээр ажилд авахаар журамласан байна. 2019 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийг хүртэл нэг жилийн хугацаанд ажилд томилсон мэдээллээс үзэхэд онцлох дипломтой 19, удирдлагын шийдвэрээр 34, бусад 30 хүнийг ажилд авчээ. Энэ мэдээллээс ажил олгогчийн шийдвэрээр шууд болон бусад гэсэн үндэслэлийн тухайд дээрх журмын 5 дугаар зүйлийн аль заалтыг баримталж, ажилд авсан үндэслэл тодорхой бус байна.
5. Хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь дарамт зэрэг хүний эрхийн зөрчил байгаа эсэх талаар ажилтнуудаас авсан 17 асуумжтай санал асуулгын дүнгийн нэгтгэлээс үзэхэд олонхи нь эерэг үнэлгээ өгсөн байх боловч цөөн ажилтны төлөөллөөс сайжруулах шаардлагатай дараахь асуудлуудыг нэрлэсэн байна:

а) Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу? гэсэн асуулгад 72 хүн буюу 27.3 хувь нь "тийм", 185 хүн буюу 70.1 хувь нь "үгүй" гэж, 7 хүн буюу 2.7 хувь нь хариулаагүй байна. Тийм гэж хариулсан хүмүүс "удирдах ажилтны зүгээс, хамт ажилладаг ажилтны зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан" гэж тайлбарласан байна.

б) Удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол, шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан уу? гэсэн асуулгад 45 хүн буюу 17 хувь нь "тийм", 211 хүн буюу 79.9 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан бол 8 хүн буюу 3 хувь нь хариулаагүй байна. Тийм гэж хариулсан хүмүүс "эрхэлсэн ажил, албан тушаалаар ялгаварлан харьцах, биеийн гадаад төрх, эрүүл мэндийн байдлаар ялгаварлах, ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүргээ гүйцэтгүүлэх, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, загнах, боловсрол, нийгмийн гарал байдлаар ялгаварлах, элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах" зэрэг байдлаар ялгаварладаг гэжээ.

в)Удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг үү? гэсэн асуултад 166 хүн буюу 62.8 хувь нь "тийм", 69 хүн буюу 26.1 хувь нь "заримдаа", 19 хүн буюу 7.2 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Заримдаа болон үгүй гэж хариулсан хүмүүс "Их бага хийсэн ялгахгүй, адил үнэлдэг, хийсэн ажлыг бодитоор үнэлдэггүй. Үнэлэх боломжгүй гээд дарж нуудаг, ажлын ачаалалд тодорхой нэмэгдэл хөлс олгодоггүй, заавал илүү зүйл шаарддаг, шударга бус, ялгавартай ханддаг, засварын ажлыг ойшоодоггүй, танил талаа үргэлж худлаа шагнадаг, олон шат дамжлагатай тул заримдаа хийсэн ажил өөр хүний хийсэн ажил болж дүгнэгддэг. Нам дагаж шийдвэр гаргадаг, чиглэлийн ажил үнэлэхдээ дутагдалтай байдаг" гэж тайлбарлажээ.

г) "Танай байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулдаг уу?" гэсэн асуулгад 111 хүн буюу 42 хувь нь "тийм"", 144 хүн буюу 54.5 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байх бөгөөд энэ төрлийн сургалт шаардлагатай гэж хариулсан байна.

д)Таны өргөдөл, гомдлыг байгууллагаас зохих журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг үү? гэсэн асуулгад 192 хүн буюу 72.7 хувь нь "Тийм", 37 хүн буюу 14 хувь нь "үгүй", 35 хүн буюу 13 хувь нь хариулаагүй байна.Үгүй гэж хариулсан шалтгааныг "Удирдах ажилтны хүсэлтээр шийдвэрлэгдээгүй, шийдвэрлэхгүй маш их уддаг, яасан нь мэдэгдэхгүй таг болдог, удирдлага ховоор ажилладаг, цехийн эдийн засагч нар зохих журмын дагуу шийдвэрлэдэггүй, удирдлагад буруу мэдээлэл өгдөг, ялгавартай ханддаг" гэж тайлбарласан байна. Дээрх асуумжаас үзэхэд эрх бүхий албан тушаалтанд ажилчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхгүй байх, үзэмжээр хандах, цехийн дарга өөрийн үзэмжээр шийддэг, гомдлыг шийдвэрлэхгүй гацаадаг" гэсэн тайлбарыг өгчээ.

е) “Танай байгууллага ажлын байрыг нээлттэй зарладаг уу? гэсэн асуулгад 153 хүн буюу 57.9 хувь нь “тийм”, 82 хүн буюу 31.1 хувь нь “мэдэхгүй”, 25 хүн буюу 9.5 хувь нь “үгүй” гэж хариулсан байна.

Иймд хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин хөлс олгох, энэ хууль болон хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно” гэж тус тус заасны дагуу хөдөлмөрлөх нөхцөлийг хангах, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг бодитоор үнэлж, урамшуулах, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, удирдлагын зүгээс хууль бусаар ялгаварлах аливаа үйлдэл, эс үйлдэл гаргахгүй байхад анхаарч, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, ажиллах;
2. 2019 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Ерөнхий захирлын А/294 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Эрдэнэт үйлдвэр” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ерөнхий захирлын 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/179 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Эрдэнэт үйлдвэр” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ёс зүйн дүрэм”, хоёрдугаар хавсралтаар “Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”-д заасны дагуу бүтцийн зарим газрын удирдах албан тушаалтнууд хоорондын, удирдах албан тушаалтан ба ажилтан хоорондын үүссэн үл ойлголцол, зөрчилдөөнийг хамт олны дунд хөдөлмөрийн сахилга бэхжүүлэх үүднээс байгууллагын дотоод хэм хэмжээг баримтлан, эрх хэмжээний хүрээнд хянан шийдвэрлэхэд анхаарах, түүнчлэн үйлдвэрийн газрын Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнд ажилтнуудын саналыг үндэслэн тэдний төлөөлөх хувийг нэмэгдүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
3. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирамжлалын баримт бичгийн хэвлэмэл хуудасны гарын үсгийн бүрдэл хэсэгт Ерөнхий захирал

гэсний ард Ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч бөгөөд Ерөнхий инженер гарын үсэг зурж, хүний нөөцтэй холбоотой тушаал, шийдвэр гаргасан нь албан хэрэг хөтлөлтийн журам, стандартад нийцэхгүй байх тул Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам" болон MNS 5140-2:2021 стандартын 5.17-д заасан "гарын үсэг бүрдэлд албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал орох бөгөөд том үсгээр голлуулан бичнэ. Захирамжлалын баримт бичигт байгууллагын дарга гарын үсэг зурна. Байгууллагын дарга, удирдлагын эзгүйд түр орлон үүрэг гүйцэтгэх эрх бүхий албан тушаалтан албан бичигт гарын үсэг зурахдаа үндсэн албан тушаалын нэр, гарын үсэг, гарын үсгийн тайллыг бичнэ" гэж заасныг мөрдөж ажиллах;

4. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт "Иргэнийг ажилд авах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх журам"-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1.1, 5.1 дэх хэсэгт заасан шалгуурыг мөрдлөг болгон ажиллах;
5. Үйлдвэрийн газар 54 бүтцийн нэгж, 6771 ажилтантай, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг онцлогийг харгалзан Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 2.5-д заасны дагуу үндсэн үйл ажиллагаа ба хүний нөөцийн чиглэлээр 20 асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг бүтцийн нэгжийн даргад олгосон байх тул шилжүүлсэн эрхийг бүтцийн нэгжийн удирдлагаас хэрэгжүүлж байгаа байдалд дотоод хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлэх, ажилтнуудын санал, хүсэлтийг нэгжийн удирдлагаар дамжуулахгүйгээр шууд илэрхийлэх, үйлдвэрийн газрын удирдах түвшний албан тушаалтантай биечлэн уулзаж, санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломж, нөхцөлөөр хангах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаандаа ажилтнуудын зүй ёсны санал хүсэлтийг тусгах, хоёр чиглэлт мэдээллийн урсгал, ялангуяа доороос дээш чиглэлийн мэдээллийн эргэх холбоог сайжруулах, түүнчлэн зөвхөн нийгмийн баталгааны асуудлаар хязгаарлахгүйгээр хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд ажилтнуудаас тогтмол хугацаанд судалгаа авах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
6. Шинэчилсэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, уул уурхайн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;
7. Ажилтнуудын хууль ёсны арга, хэлбэрээр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хангаж ажиллах, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7, 8, 9 дүгээр зүйлд тус тус заасны дагуу үйл ажиллагааны ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын талаарх мэдээллийг "Эрдэнэт үйлдвэр"

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тодорхой, ойлгомжтой байдлаар байршуулж тухай бүр шинэчилж байх;

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД